I. Országgyűlés

Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. A célok meghatározása, felsorolása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, EBH) működésének az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott célja a hatékony jogvédelem biztosítása a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára.

A Hatóság céljából és feladataiból eredő küldetése az egyenlő bánásmód garanciális jogelve gyakorlati és mindennapi érvényesülésének a rendelkezésére álló minden eszközzel való biztosítása és a szervezet társadalmi elfogadottságának és elismertségének elérése.

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a társadalom esélyegyenlőséggel és az antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos ismeretének növelése, célirányos, hatékony tájékoztatás a Hatóság tevékenységéről, valamint a szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók, az oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű szemléletformálása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2017-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Intézmények	**384,4**	**1,0**	**383,4**	**27**

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján látja el.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben meghatározott szankciót alkalmaz. A panaszok vizsgálata során főszabályként tárgyalást tart annál a települési önkormányzatnál, amelynek területén a kérelmező lakik.
A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat.
A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, tájékoztatja az érintetteket az igényérvényesítés lehetőségeiről. Közreműködik azoknak a jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni. Közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében.
Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 1000 EUR tagdíjat, részt vesz az Equinet tréningjein, az éves közgyűlésen, a szervezet által megalakított munkacsoportok közül legalább egybe munkatársait delegálja.

Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet. Civil szervezetek, munkáltatók, és munkavállalók érdekképviseletei szerveinek felkérésére előadások tartása az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban a Hatóság által vizsgált ügyekről.
Az Ebktv. alapján ellátja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 33. pontjában meghatározott feladatok kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK Európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.
Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervekkel, valamint az állami szervekkel.
Folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve az ügyfél kérelmére, vagy – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – hivatalból vizsgálja a korábbi években a Hatóság által jóváhagyott egyezségekben vállalt, vagy jogsértést megállapító határozatokban elrendelt kötelezettségek teljesítését (pl. akadálymentesítés, előírt fejlesztés biztosítása stb.) Ha a Hatóság ennek során megállapítja, hogy az egyezségben foglaltak vagy a határozatban elrendelt kötelezettség egészben vagy részben nem teljesültek, végrehajtási eljárást indít a kötelezettel szemben.

millió forintban, egy tizedessel

Egyenlő Bánásmód Hatóság	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
2016. évi törvényi előirányzat	334,2	1,0	333,2	25
Változások jogcímenként:				
Egyéb változások Kommunikációs kampány, tárgyalóhelyiség kialakítása, önálló informatikai rendszer kialakításának előkészítése feladatok elvégzése miatt	-15,0	0,0	-15,0	
Többlet				
Önálló informatikai rendszer kiépítése	50,0	0,0	50,0	
Informatikai rendszer kiépítése és ügyiratkezelés megerősítése miatti humán kapacitásbővítés	15,2	0,0	15,2	2
2017. évi javasolt előirányzat	384,4	1,0	383,4	27

III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól

A Margit krt. 85. szám alatti irodaépület bontása miatti kötelező székhelyváltozás

millió forintban, egy tizedessel

Tevékenység	Havi költség	Kötelezettség ideje (hó)	Összes költség
Bérleti díj és üzemeltetési költségtöbblet	3,9	21	81,9
		2017. évben	46,8
		2018. évben	35,1

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése pályázati program fenntartási időszaka

A projekt és a fenntartási időszak célja a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása, az egyenlő bánásmód követelményének és a jogorvoslat lehetőségének tudatosítása valamint a megkülönböztetés-mentes szemlélet fejlesztése. A projektmegvalósítás 2009.04.01-2014.09.30. közötti időtartamát követően 2015.04.10-én kezdődött el az EBH vállalásainak körére kiterjedően a fenntartás időszaka.

Referensi hálózat

Egyes hatósági szolgáltatások megyei és járási szintű elérését biztosító referensi hálózat létrehozása és működtetése a projektben 2013. június 30-án lezárult, a hálózat működésének 3 éves fenntartási kötelezettségét a Hatóság 2013. július 1-vel megkezdte. A fenntartási kötelezettség 2016. június 30-án megszűnik, a hálózat további működtetése szakmailag indokolt.

Tudásmegosztás, képzések

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált, sajáttananyag-fejlesztésű képzési program tananyagának aktualizálása jogszabályváltozások miatt, valamint speciális képzési igények esetén esedékes. A projekt vállalásainak megfelelően a tananyag elérése az EBH honlapjának kiadványok felületén folyamatos. A tananyag megosztását 2016-ban az MTVA és az OBH belső képzésében, valamint az EU2020 Partnerségi Megállapodásból adódó horizontális kötelezettségek keretében a közszolgálati továbbképzési program akkreditációs rendszerében biztosította az EBH. Az egyedi képzési igényeket a Hatóság Kommunikációs és Partnerségi Főosztálya fogadja és koordinálja, tekintettel arra is, hogy a Hatóság az elmúlt években önálló szervezésű képzésekhez alkalmas tereket alakított ki.

Információ megosztás – kutatási eredmények

A projektben lebonyolított 7 társadalomtudományi kutatás eredményein felül az EBH saját kutatásainak (fiatal felnőtt korosztály jogtudatossága, képzési programban résztvevők jogtudatosságának és érzékenységének változásai, ügyfél elégedettség, intézményi kommunikáció hatékonysága és elégedettsége) eredményeihez is folyamatos elérést biztosít a honlap szakmai könyvtárában. A Kommunikációs és Partnerségi Főosztálya fogadja a kutatási információk megosztására irányuló igényeket, valamint folyamatosan terjeszti a kutatási

kiadványokat. Tekintettel a kutatások tárgyának (diszkriminációs mechanizmusok) speciális voltára és kuriózum jellegére, az EBH utánkövető kutatási programok megvalósítását tervezi.

Intézményi kommunikáció – prevenciós célok

Az EBH a projekt kommunikációs fejlesztéseinek tapasztalatait és eredményeit beépítette kommunikációs stratégiájába. A Hatóság kommunikációs aktivitásait a projekt prevenciós célú eszközei és kiadványai mellett 2017-ben folyamatos és aktuális információszolgáltatással, a esetjog és a jó gyakorlatok hatékony elérésért szolgáló kampányokkal és kiadványokkal tervezi az offline és online kommunikációs térben.
A projekt kommunikáció felkeltette az információk megosztására irányuló igényt, a Hatóság digitális és szolgáltatásnyújtási tereinek és tevékenységének modernizált eszközei és az EBH fő profiljaként a jogorvoslati jelleget hangsúlyozó új arculatai pedig megsokszorozták az intézményi kommunikáció lehetőségét. Az EBH 2016. évi vizuális kreatívokra épített célzott kampányai (Budapesti plakátkampány - referensi hálózat helyi kommunikációs kampányai) megfelelő tapasztalattal szolgálnak a folyamat további elemeinek 2017. évi tervezéséhez.

EU2020 Partnerségi Megállapodás

Az EU 2020 Partnerségi Megállapodásban és az operatív programokban kiemelt fontosságú cél a horizontális politikák érvényesítése, melynek az Egyenlő Bánásmód Hatóság aktív bevonásával kell megvalósulnia a tervezés, a programozás, az értékelés és a monitoring területein egyaránt.

- A végrehajtási intézményrendszer és a kedvezményezettek képzésében az EBH „A diszkrimináció elleni küzdelem és a társadalmi érzékenység fejlesztése" című saját tananyagával vesz részt.
- A Partnerségi Megállapodás a jogszabályi-eljárásrendi háttér alkalmazásának nyomon követésében kötelezően írja elő az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonását. A Hatóság részvételét az EU 2020 időszakában a Partnerségi Operatív Bizottság munkájában is elrendeli.

III. 5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés indoklása

A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 50,2 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők:

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Hatóság – mint autonóm államigazgatási szerv - nem tartozik a szolgáltatások igénybevételére kötelezett intézmények körébe, ezért nem halasztható tovább a NISZ Zrt. szolgáltatási rendszeréről való leválás és az önálló informatikai és távközlési infrastruktúra kiépítése, melynek gyakorlati lebonyolítására 2017-ben kerül sor.
Ezzel egyidejűleg 1 fő létszámbővítés válik szükségessé a rendszergazdai feladatok teendőinek ellátására és további 1 fő létszámbővítés az ügyirat-kezelési, irattárazási feladatok ellátására.

Budapest, 2016. április 30."

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1. elnök

dr. Honecz Ágnes
elnök

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MINISZTER